

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2532

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นาย สุเทพ เชี่ยวสุรรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 427, มาตรา 820

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 3 (5), มาตรา 34

จำเลยเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกคันเกิดเหตุและได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกคันนั้น แม้จำเลยจะให้ ว. เข้าซื้อรถคันนั้นไป แต่จำเลยก็ยังยื่นขอต่ออายุทะเบียนรถ และหาได้บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวแก่ทางราชการไม่ กลับยอมให้ ว. ขับรถคันเกิดเหตุไปประกอบการขนส่งในชื่อจำเลยอีกต่อไปพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลย และ ว. ร่วมกันประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และ ว. เป็นตัวแทนของจำเลยในกิจการดังกล่าว เมื่อว. ขับรถไปกระทำละเมิดอันต้องรับผิดชอบให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทน จำเลยซึ่งเป็นตัวการต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427, 820

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถบรรทุกสิบล้อส่วนบุคคลคันหมายเลขทะเบียนกาญจนบุรี 80-1583 ขณะที่รถไฟขบวนรถสินค้ากำลังวิ่งอยู่ระหว่างเสาโทรเลขที่ 86/14-15 ซึ่งมีถนนสายเอเซียตัดผ่าน นายวิบูลย์ เนตรสุวรรณ ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยซึ่งขับ

รถบรรทุกอ้อยไปตามถนนสายเอเชีย ตามทางการที่จ้างหรือตามวัตถุประสงค์ของ
จำเลยแข่งรถยนต์ที่จอดรถสัญญาณเครื่องกั้นถนนชนกลางขบวนรถสินค้าของโจทก์
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหาย 500,115.63 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่
โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก
จำเลยให้นายวิบูลย์เช่าซื้อรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุไป นายวิบูลย์มิได้ขับรถประมาท
ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ
ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 250,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2525 จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์
โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยคู่
ความมิได้คัดค้านว่า จำเลยเช่าซื้อรถบรรทุกคันเกิดเหตุจากบริษัทจินตามอเตอร์
จำกัด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2524 นายวิบูลย์ เนตรสุวรรณเช่าซื้อรถคันนี้จากจำเลยยัง
ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ วันที่ 7 เมษายน 2525 นายวิบูลย์ขับรถคันเกิดเหตุบรรทุก
อ้อยด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ชนรถไฟขบวนที่ 715 ซึ่งเป็นขบวนรถสินค้าของ
โจทก์ นายวิบูลย์ได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย

ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยก่อน โดยมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา
ของจำเลยว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เห็นว่าตามคำเบิกความของนางสาว
สายพิน จรุงเรือง พยานโจทก์ซึ่งรับราชการในตำแหน่งขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีว่า
จำเลยได้นำรถบรรทุกคันเกิดเหตุมาจดทะเบียนประกอบการขนส่งเมื่อ พ.ศ. 2519
และขอต่อทะเบียน โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2524
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 เมื่อจำเลยให้นายวิบูลย์เช่าซื้อรถคันดังกล่าวไป นาย
วิบูลย์ก็มีได้ขออนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมาย คงใช้รถบรรทุกคันเกิดเหตุ

ประกอบภาระขนส่งตามใบอนุญาตเดิมซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตตลอดมา ความข้อนี้จำเลยก็รับว่าขณะเกิดเหตุรถบรรทุกคันเกิดเหตุยังใช้ชื่อจำเลยเป็นผู้ประกอบภาระขนส่งอยู่ ตามคำเบิกความของนางสาวสายพิณพยานโจทก์ที่ว่า ในปี พ.ศ. 2525 (หลังจากนายวิบูลย์เช่าซื้อรถไปจากจำเลยแล้ว) จำเลยก็ยังยื่นแบบเรื่องราวขอต่ออายุทะเบียนรถและชำระเงินในฐานะเป็นผู้ประกอบภาระขนส่งอีกด้วย ตามเอกสารหมายจ.6 และ จ.7 ซึ่งตามคำเบิกความของนางสาวสายพิณพยานโจทก์ตอบทนายจำเลยว่าการโอนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่น ผู้รับโอนนั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบภาระด้วย จึงจะรับโอนได้ จากคำเบิกความของนางสาวสายพิณดังกล่าว จะเห็นได้ว่านายวิบูลย์มิได้รับอนุญาตให้ประกอบภาระขนส่งส่วนบุคคล ถึงแม้จะเช่าซื้อรถไปจากจำเลยแล้วก็ตาม ก็จะทำรถออกประกอบภาระขนส่งไม่ได้ จึงต้องใช้ชื่อจำเลยเป็นผู้ประกอบภาระขนส่งอยู่ จำเลยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบภาระขนส่งส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงเงื่อนไข คำสั่ง และระเบียบซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่ใบอนุญาตประกอบภาระขนส่งส่วนบุคคล เอกสารหมาย จ.3 ได้ระบุไว้ซึ่งในมาตรา 4(5)แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว ให้นิยามคำว่า "การขนส่งส่วนบุคคล" หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองฯ ทั้งในมาตรา 34 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่า "ในการออกใบอนุญาตประกอบภาระขนส่งส่วนบุคคล ให้นายทะเบียนกำหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนดไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ

(1) จำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบภาระขนส่ง

(2) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบภาระขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน

(3) สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษา"ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา 131

เมื่อจำเลยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของจำเลยเองแล้ว แม้จำเลยจะให้นายวินุญช์เช่าซื้อรถบรรทุกคันเกิดเหตุไป ก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ของรถเท่านั้น จำเลยหาได้บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของจำเลยแก่ทางราชการไม่กลับยอมให้นายวินุญช์ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปประกอบการขนส่งในชื่อจำเลยได้อีกต่อไปพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยและนายวินุญช์ร่วมกันประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และถือว่านายวินุญช์เป็นตัวแทนของจำเลยในกิจการขนส่งดังกล่าว ฉะนั้น เมื่อนายวินุญช์ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปกระทำละเมิดอันต้องรับผิดชอบคดีใช้ให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะตัวแทนเช่นนี้ จำเลยซึ่งเป็นตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดกับนายวินุญช์ซึ่งเป็นตัวแทนในผลละเมิดที่นายวินุญช์ทำไปนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427, 820 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 3480/2530 ระหว่าง กรมทางหลวง โจทก์นายสมนึก กาฬพันธ์ กับพวก จำเลย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 434,121.06 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2525จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(ศิลปชัย มัทธูรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ